

## Dossier U'wa SU-039/1997 - Sierra Nevada del Cocuy

Fuente:

### Region

Andes ONIC

### Pueblo

U'wa

### Territorio

Sierra Nevada del Cocuy - Resguardo Unido U'wa - Boyaca, Norte de Santander, Casanare, Arauca

### Poblacion Aprox

8.000-10.000 personas (estimado - validar con autoridades U'wa)

### Macrorregion

Andes nor-orientales

### Caso Juridico Fundacional

- sentencia: SU-039/1997 Corte Constitucional de Colombia
- magistrado\_ponente: Antonio Barrera Carbonell
- fecha: 1997-02-03
- tema: Consulta previa obligatoria para exploracion petrolera en territorio U'wa por Occidental Petroleum (OXY)
- trascendencia: Primer caso latinoamericano que reconoce consulta previa como derecho fundamental con efectos vinculantes - base para Convenio 169 OIT en Colombia
- ejes\_juridicos: ['Derecho a la integridad cultural, social y economica (art. 7 Const. + Convenio 169 OIT)', 'Consulta previa como derecho fundamental indigena', 'Bloque de constitucionalidad - Convenio 169 OIT como n
- doctrina\_constitucional\_subsiguiente: ['SU-383/2003 - fumigaciones aereas glifosato', 'T-769/2009 - proyectos minero-energeticos', 'T-129/2011 - estandar internacional CIDH']

### Resistencia Historica

- 1970-90: Exploraciones petroleras OXY/Shell - resistencia comunitaria
- 1995: Asignacion bloque Samore sin consulta previa
- 1997: Tutela U'wa -> Sentencia SU-039 (caso fundacional)
- 2000-presente: Defensa permanente - suicidio simbolico colectivo amenazado - referente internacional

### Vinculo Maci

- M1\_gobernabilidad: U'wa = caso PIONERO global de CLPI - arquitectura juridica reconocida internacionalmente
- M3\_monitoreo: Sierra del Cocuy = ecosistema paramo-glaciar unico - monitoreo biocultural prioritario
- M5\_bioeconomia: Conocimientos sobre uso de plantas de paramo (frailejones, plantas medicinales altura)

### Donantes Aplicables

- Yamada Ford Andina - M1
- Dabbagh FCLP - M3 territorial

### Fuente Drive

SU-039\_1997\_Consulta\_Previa\_Uwa.html (en Drive Wilson)

### Narrativa Brasilia

El caso U'wa SU-039/1997 es la prueba de que Colombia tiene la doctrina juridica mas avanzada de America Latina sobre consulta previa indigena - referente para Brasil y region andina.